



한국예탁결제원

(경유)

제 목 정보 ([] 공개 [V]부분 공개 [] 비공개) 결정 통지서

※ 뒤쪽의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호 16516499

접수일 2026. 04. 24.

청구 내용

정 보 공 개 청 구 서

— 미국 ETF 자본반환(ROC) 정보 수신·처리 내역에 관한 건 —

제출일: 2026년 4월 24일

1. 청구인 및 수신처

■ 청구인: [REDACTED]

■ 수신처: 한국예탁결제원 정보공개 담당자

2. 청구 취지

청구인은 2024년 귀속 및 2025년 귀속 기간 동안 아래 미국 ETF 종목에 대하여 귀원(한국예탁결제원, KSD)이 수신·보유하고 있는 미국세청 IRS 재분류에 의한 자본반환(Return of Capital, ROC) 관련 정보 일체의 공개를 청구합니다.

3. 청구 대상 종목

아래 종목은 미국 IRS의 Form 1099-DIV Box 3에 따라 ROC(자본반환, Nondividend Distribution)로 확정 재분류된 종목이며, 국내 증권사가 한국 투자자에게 판매·분배금 지급한 종목입니다.

Ticker CUSIP ISIN 종목명 발행사

NVDY 88634T774 US88634T774 YieldMax ETF Tidal Trust II

TSLY 88636J444 US88636J444 YieldMax ETF Tidal Trust II

CONY 88634T824 US88634T824 YieldMax ETF Tidal Trust II

MSTY 88634T493 US88634T493 YieldMax ETF Tidal Trust II

BITO 74347G440 US74347G440 ProShares Bitcoin ETF ProShares

(기타 별첨 참조)

4. 청구 항목 (6종)

청구 1. SWIFT Corporate Action 메시지 수신 내역

귀원이 2024년 1월 1일부터 2026년 4월 23일까지 글로벌 커스터디언(BNY Mellon,

Citibank, JPMorgan Chase, State Street 등)으로부터 수신한 위 종목 관련 SWIFT 메시지 전체 목록 및 각 메시지의 Corporate Action Event Type Code(ISO 20022 CAEV 코드 기준).

특히 Distribution Type이 "Return of Capital(DVCA 제외 기타 코드)" 또는 "Nondividend Distribution"으로 분류된 건의 존재 여부 및 그 총 건수.

청구 2. DTC Corporate Actions Web (CA Web) 수신 데이터

DTCC의 Corporate Actions Web 시스템을 통해 회원이 수신한 위 종목 각각의 분배금 이벤트 공시 내역(CANO 메시지) 및 각 이벤트의 Distribution Type 분류 결과.

청구 3. ICI Tax Supplement 파일 수령 여부

Tidal Trust II, Roundhill, ProShares 또는 위 ETF의 Transfer Agent가 매년 1월에 배포하는 ICI(Investment Company Institute) Tax Supplement 파일(Primary Layout 및 Secondary Layout XLSX)의 수령 여부 및 수령 경로.

2024년 귀속분: 2025년 1~2월 확정. 2025년 귀속분: 2026년 1~2월 확정.

청구 4. Form 1099-DIV Box 3 정보 수신·처리 내역

위 종목의 Form 1099-DIV Box 3(Nondividend Distribution) 수취 정보를 회원이 수신한 사실이 있는지 여부, 수신하였다면 그 처리 방식 및 국내 증권사(예탁 참가자)에 대한 전달 방식.

청구 5. 예탁 참가자(국내 증권사)에 대한 정보 전달 내역

위 종목의 ROC 구분 정보를 회원이 예탁 참가자인 미래에셋증권, 삼성증권, 토스증권에 전달한 내역 전체. 포함되지 않았다면 그 사유 및 법적·실무적 근거.

청구 6. 내부 검토자료 및 유관기관 협의 자료

2020년 이후 본 청구일까지의 외국 ETF의 ROC 분류 처리와 관련한 회원의 내부 회의록·검토보고서·실무지침 및 관련 기관(금융위원회·국세청·금융감독원·기획재정부)과의 협의 자료.

5. 청구 근거

1. 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제5조(정보공개청구권) 및 제10조(정보공개의 청구방법)

	6. 공개 방법 및 처리 기한 ■ 공개 방법: 전자파일(PDF, XLSX 등) 형태로 전자우편 송부를 희망합니다. ■ 처리 기한: 청구일로부터 10일 이내 (공공기관의 정보공개에 관한 법률 제11조) ※ 본 청구는 특정 개인의 종소세 확정신고, 경정청구 및 민원 증빙을 위한 것이며, 다수의 한국 투자자가 동일한 구조적 피해를 겪고 있어 공익적 성격을 갖습니다. 청구인: [REDACTED] 별첨 - 미국 ETF 자본반환(ROC) 정보 수신·처리 내역에 관한 건 -.pdf 369KB)		
공개 내용	안녕하십니까 정보공개청구담당자입니다. 귀하의 정보공개청구(접수번호 16516499)에 대하여, 아래와 같이 회신드립니다. 가. 청구1 DVCA 외 기타코드 존재여부에 관하여 ○ 청구하신 종목에 관한 SWIFT CA 메시지 중 소득 성격이(청구서상 "Distribution Type")이 DVCA 제외 기타코드인 건은 존재하지 않습니다. 글로벌 커스터디언 확인* 결과 해당종목들은 미국 시장 관례에 따라 우선배당(DVCA)으로 간주하여 15% 현지원천징수 한 후 발행사의 소득구분확정 시 소득구분 재분류 및 환급되는 종목들입니다. * 글로벌 커스터디언 안내 : For certain ETFs, 15% withholding tax is applied for initial distribution. Then, tax reclassification is processed once cash composition is finalized by the issuing company which is US market practice.		
공개 일시	2026. 05. 07. 15	공개 장소	
* 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제12조에 따라 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다.			
공개 방법	☐ 열람·시청 ☐ 사본·출력물 ☒ 전자파일 ☐ 복제·인화물 ☐ 기타		
수령 방법	☐ 직접 방문 ☐ 우편 ☐ 팩스 전송 ☒ 정보통신망 ☐ 전자우편 등		

납부 금액	① 수수료 0원	② 우송료 0원	③ 수수료 감면액 0원	계(①+②-③) 0원
	납부일	수수료 산정 명세	수수료 납입계좌(입금 시) []	

* 귀하의 청구에 따른 정보공개 내용을 확인한 결과 상기와 같이 수수료를 산정하였으나, 사본제작 후 수수료 금액이 상이하여 사후 정산을 할 수도 있습니다.

비공개 (전부 또는 일부) 근거 조항	법인 등 영업상 비밀침해
비공개 (전부 또는 일부) 내용 및 사유	비공개 근거 조항 : 법인 · 단체 또는 개인(이하 "법인등"이라 한다)의 경영상 · 영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보 가. 청구1 나머지부분에 관하여(일부 비공개) 청구범위에 해당하는 SWIFT CA 건수가 2만 여 건에 달한다는 점, SWIFT 메시지 상에는 각 예탁자별 보유 내역 및 배당 등 소득 내역이 기재된다는 점에서, 그 내역 제공은 정보공개법 제9조 제1항 제7호에 의해 비공개정보에 해당합니다. 나. 청구2에 관하여(부존재) 한국예탁결제원은 DTCC 참여자가 아니므로 CA Web을 통해 수신하는 데이터는 존재하지 않습니다. 다. 청구3에 관하여(부존재) 한국예탁결제원은 ETF 발행사 등이 배포하는 ICI Tax Supplement 파일을 수령하고 있지 않습니다. 라. 청구4에 관하여(부존재) Form 1099-DIV은 미국 거주자와 관련된 IRS 서류로 내국인에 대하여는 해당사항이 없습니다. 마. 청구5에 관하여(비공개) 매년 미국 IRS 원천소득 정기신고기간에 글로벌 커스터디언으로부터 발행사 공시내용을 기초로 한 소득재분류 내용을 리포트 형식으로 제공받아 예탁 참가자들에게 전달하

유의 사항

- 정보공개 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 청구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음과 같은 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 청구인 본인에게 공개하는 경우: 청구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서[주민등록증(모바일 주민등록증을 포함합니다) 등]
 - 청구인의 법정대리인에게 공개하는 경우: 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 - 청구인의 임의대리인에게 공개하는 경우: 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 제8호서식의 정보공개 위임장과 청구인 및 수임인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
- 수수료는 **다음의 어느 하나의 방법으로** 내실 수 있으며, 부득이한 경우에는 현금으로 내실 수 있습니다.
 - 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등
 - 수입인지(정부기관) 또는 수입증지(지방자치단체)
- 우송의 방법으로 공개가 가능하다고 통지된 정보를 우편 등으로 받으시려는 경우에는 앞면에 적힌 **납부일**까지 우송료를 현금 또는 우표 등으로 공공기관에 보내셔야 합니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 공공기관으로부터 공개 여부의 결정 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 기관에 문서로 이의신청을 하실 수 있습니다.
- 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 **행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송**을 제기할 수 있습니다.
- 청구인이 통지된 정보의 공개일 후 10일이 지날 때까지 정당한 사유 없이 그 정보의 공개에 응하지 않았을 때에는 이를 내부적으로 종결 처리할 수 있습니다.
- 청구인은 정보공개시스템 및 타 시스템 연계를 통해 통지된 문서를 대외적으로 활용하기 위해 필요한 경우 직인날인의 보완을 요구할 수 있습니다.